

1501301-33.2019.8.26.0618

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Cláudia Calles Novellino Ballesterio

Comarca: Taubaté

Foro: Foro de Taubaté

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 06/05/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

SAMUEL TEIXEIRA DE JESUS

Vistos.

Trata-se de requerimento formulado pela Defensoria Pública, objetivando a declaração da extinção da punibilidade do réu pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, em sua modalidade intercorrente (fls. 201).

Instado a se manifestar, o ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE TAUBATÉ

Foro de Taubaté

1ª Vara Criminal

Praça Monsenhor Silva Barros s/n. - Centro

CEP: 12020-070 - Taubaté - SP

Telefone: (12) 3631-3040 - E-mail: taubate1cr@tjsp.jus.br

1501301-33.2019.8.26.0618 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1501301-33.2019.8.26.0618 (2019/002364)

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

SAMUEL TEIXEIRA DE JESUS

Vistos.

Trata-se de requerimento formulado pela Defensoria Pública, objetivando a declaração da extinção da punibilidade do réu pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, em sua modalidade intercorrente (fls. 201).

Instado a se manifestar, o Ministério Público opinou favoravelmente ao acolhimento da pretensão (fls. 209).

É a síntese do necessário. Decido.

Razão assiste à Defensoria Pública, cuja manifestação segue encampada pelo Ministério Público.

O réu foi condenado à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão (fls. 176/188), sendo aplicável à hipótese o prazo prescricional quadrienal previsto no art. 109, inc. V do Código Penal.

Como reconhecido na sentença, o réu era menor de vinte e um anos ao tempo dos fatos, o que atrai o disposto no art. 115 do Código Penal e reduz à metade o prazo prescricional aplicável, que passa a 2 anos.

A denúncia foi recebida em 27/11/2019 e a sentença foi prolatada em 04/02/2022,

havendo transcorrido 2 anos, 2 meses e 8 dias entre ambos os atos processuais, lapso superior àquele aplicável para fins de verificação da prescrição da pretensão punitiva estatal, em sua modalidade intercorrente, como bem expuseram a Defensoria Pública e o Ministério Público em suas manifestações convergentes.

Posto isso, julgo extinta a punibilidade de SAMUEL TEIXEIRA DE JESUS, com fundamento no art. 107, inc. IV, 1ª figura, do Código Penal.

Dê-se destinação própria aos objetos, valores e drogas eventualmente apreendidos.

Procedam-se às anotações e comunicações necessárias, notadamente ao IIRGD.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Oportunamente, arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe.

Taubaté, 03 de maio de 2022.

Cláudia Calles Novellino Ballesterio

Juiza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA